

沈阳盛德汽车部件有限公司“3·17”物体打击一般事故调查报告

【信息时间：2017-05-26】【信息来源：皇姑区应急管理局】 【关闭】 【打印内容】

2017年3月17日8时50分左右，位于沈阳市皇姑区田义村文储路与梅江街交汇处的沈阳盛德汽车部件有限公司，工人在使用自制升降设备运送货物时，由于吊钩脱离致货厢坠落，发生一起物体打击一般生产安全责任事故，死亡一人。

皇姑区安全生产监督管理局在2017年3月17日11时50分接到报告后，立即组织人员到达现场进行初步调查。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，根据区政府授权，由区安监局会同区监察局、区公安分局、区总工会、区市场监管局、皇姑北部功能区管委会及相关专家组成事故联合调查组，并邀请区检察院参加。经调查、取证，现已查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并提出对事故责任者依法追究责任的建议，形成事故报告如下：

一、事故基本情况

1、事故责任单位：

发生单位：沈阳盛德汽车部件有限公司

营业执照（统一社会信用代码：91210105555309597Q）

成立日期：2010年05月20日

注册地址：沈阳市皇姑区黄河北大街52号

经济类型：有限责任公司

法定代表人：董某辉

注册资金：人民币壹佰万元

经营范围：仪表、汽车零部件、液压设备、测试设备、车辆配件零售，金属材料、机电产品批发零售；地面保障设备的技术开发、研究及制造。

沈阳盛德汽车部件有限公司由沈阳航空航天大学资产经营有限公司投资，并持有沈阳盛德汽车部件有限公司70%股份。该公司于2016年11月15日从房主王文英处承租位于沈阳市皇姑区田义村的厂房及附属设施。于2016年12月6日开始在沈阳市皇姑区田义村的厂房生产。

2、相关人员：

⑴董某辉，男，沈阳盛德汽车部件有限公司法定代表人。

⑵王某英，女，沈阳盛德汽车部件有限公司承租的厂房房主。

⑶刘某，男，沈阳盛德汽车部件有限公司销售人员。

⑷富某帅，男，沈阳盛德汽车部件有限公司技术主管。

⑸刘某，男，沈阳盛德汽车部件有限公司生产负责人。

3、厂房及设备情况

（1）厂房情况：

2006年5月22日，杨某辉（王某英丈夫）与田义村民委员会签订土地租赁协议，租赁田义村原村红砖厂1.76亩土地。杨某辉在租赁土地上自建厂房，并于2016年11月租赁给沈阳盛德汽车部件有限公司。自制升降设备由房主王某英于2010年购入自制安装使用。

（2）、自制升降设备情况：（见图二图三）

自制升降设备分三个部分：

①华奥起重设备厂生产的CD1型电动葫芦由房主王某英于2010年5月从南湖五金交化购入，现场钢丝绳有断丝断股，绳芯挤出，压扁等缺陷，吊钩防脱落装置失效。起吊重量为2T。

②自制货厢长2.01米，宽1.4米，高1.82米，共4个导向滑轮，西侧上、下2个已经从轨道中脱离，且滑轮已不能转动。

③自制框架（含导轨、上下限位开关）

事故设备为2层2站，提升高度约为4.1米，导轨长度7.6米，在1层、2层分别设置上、下限位开关。

二、事故发生经过及救援情况

1、事故发生经过：

2017年3月17日8时30分左右，沈阳盛德汽车部件有限公司销售人员刘某准备运送货物，用二楼的操作器将货厢从一层升至二层后，回到二楼生产车间将一车货物（共7箱、重量约130kg）推至货厢内西侧，然后回到二楼生产车间准备推剩余四箱货物，发现货物缺少材质单，准备去三楼办公室取材质单，8时50分左右，当他离开二楼车间时，身后传出巨响和人的叫声并伴有大量灰尘扬起此时，刘某看见货厢从二楼坠落至一楼。刘某马上到一楼查看货厢情况，发现货厢下有黑色衣服露出，他意识到货厢下砸到人了，立即跑到三楼报告给技术主管富某帅和生产负责人刘某说货厢可能砸到人了，8时53分，富某帅拨打“120”，后又打电话通知了出差回单位途中的法人董某辉， 8时55分左右，刘某等三人到2层升降设备平台，发现电葫芦的吊钩与货厢分离。富某帅将吊钩与货厢连接后刘某用二层的操作器将货厢升起约0.5米，刘某和刘某下到一层看到工人彭某红脸朝下、头朝西倒在地上、头部与地面接触区有血迹，有呼吸但没有意识。

2、事故现场救援情况：

事故发生后，富某帅于8时53分拨打“120”， 9时左右救护车到达现场施救，9时03分左右，法人董某辉及时赶到现场。随后彭某红被送往739医院抢救，经抢救无效于2017年3月17日10时04分宣布死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况：

死者：彭某红，女，沈阳盛德汽车部件有限公司从业人员负责零件外检和做饭工作（未签订劳动合同及安全管理协议）进入货厢底部，由于货厢突然坠落、物体打击死亡。

2、直接经济损失：

直接经济损失：约合人民币75万元（未含事故处罚款项）。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因：

1、人的不安全行为：

彭某红（负责零件外检和做饭工作）违反操作规程（操作规程规定吊厢厢体上部及下部除检修人员外，其他人员严禁进入）进入货厢下。

2、物的不安全状态：

起因物：自制升降设备。

致害物：自制升降设备货厢。

致害方式：物体打击。

致害部位：头部等多发伤。

技术分析小组事故原因分析：

由于自制升降设备向下运行过程中卡滞，电动葫芦继续向下运行，钢丝绳松弛，吊钩防脱落装置失效，使吊钩自行脱离货厢，货厢处于悬空无任何约束状态，进而货厢突然坠落，是此次事故的直接原因。

物的不安全状态一是自制升降设备未定期由专业人员进行保养维护；二是货厢内货物位于货厢内西侧，使货厢倾斜；三是吊钩防脱落装置失效；四是货厢西侧上下两个滑轮从轨道脱离且滑轮不能转动；五是现场未设置警示标识。

（二）间接原因

1、沈阳盛德汽车部件有限公司对作业环境的安全隐患未进行彻底的排查，督促检查安全生产工作不彻底。

2、沈阳盛德汽车部件有限公司未按《中华人民共和国安全生产法》的规定与员工签订安全生产管理协议。沈阳盛德汽车部件有限公司未对员工进行自制升降设备安全操作教育。

（三）事故性质：

一般生产安全责任事故。

该起事故属“安全意识淡薄、现场安全管理混乱、从业人员违章冒险作业、生产安全事故隐患未及时消除”等原因所致的一般生产安全责任事故。

四、对责任单位和人员的处理建议

（一）责任单位责任认定及处理意见：

1、沈阳盛德汽车部件有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未建立健全安全生产事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。对该起事故负有责任。

建议：沈阳盛德汽车部件有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款、第三十八条一款、第三十二条的规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定，由皇姑区安全生产监督管理局给予事故发生单位沈阳盛德汽车部件有限公司行政处罚。

（二）责任人责任认定及处理意见：

1、死者彭某红安全意识淡薄，安全知识贫乏，擅自违反操作规程作业，对该起事故负有主要责任，但其已死亡免于追究责任。

2、董某辉，男，沈阳盛德汽车部件有限公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。

建议：沈阳盛德汽车部件有限公司法定代表人违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条 第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第㈠项的规定，给予沈阳盛德汽车部件有限公司法定代表人董某辉相应的行政处罚。

五、整改防范措施建议

为了加强安全生产工作，防止类似事故的发生，现提出整改防范措施建议：

1、沈阳盛德汽车部件有限公司要进一步完善安全生产责任制，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。加强管理人员和从业人员对《中华人民共和国安全生产法》的学习，按照《中华人民共和国安全生产法》的相关要求进行作业。

2、沈阳盛德汽车部件有限公司要加强对从业人员的安全生产教育和岗位培训，提高从业人员的安全素质和安全意识，严格执行安全生产各项规章制度，加强作业现场经常性安全检查，及时消除事故隐患和“三违”行为，杜绝各类事故发生。

3、沈阳盛德汽车部件有限公司负责人要进一步加强对安全生产有关法律法规的学习；认真履行职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；加强对作业现场的勘察，制定好符合国家标准的安全操作规程，并加强对从业人员进行安全操作规程的培训、教育。

4、全区范围内的生产经营单位严格落实企业安全生产责任，杜绝违章冒险作业，消除事故隐患，防止此类事故再次发生。

沈阳盛德汽车部件有限公司“3·17”物体打击

一般事故调查组

2017年5月18日

撰稿人：刘扬
审核人：呼延小力

